



I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

D. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA

Servicio Territorial de Movilidad y Transformación Digital de Ávila

ACUERDO de 3 de septiembre de 2026, de la Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo de Ávila, por el que se aprueba definitivamente la modificación puntual n.º 6 de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal de El Arenal (Ávila), para la reordenación de la zona de la calle Barranquera a la Carretera del Puerto del Pico. Expte.: PTO 14/25.

La Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo en Sesión celebrada el día 3 de septiembre de 2026 entre otros adoptó el acuerdo que a continuación se transcribe sin perjuicio de la ulterior aprobación del Acta correspondiente en la próxima sesión del órgano colegiado citado, de acuerdo con lo prescrito en el Art. 58.3 de la Ley 3/2001 de 3 de julio de Gobierno y Administración de la Comunidad de Castilla y León (B.O.C. y L. 6-07-2001).

Visto el expediente de referencia del cual se desprende lo siguiente:

I. El presente expediente de planeamiento tiene por objeto, conseguir la concordancia entre la realidad física de la zona y las determinaciones del planeamiento, puesto que existen en la actualidad grandes divergencias, como resultado de la actividad urbanizadora municipal realizada con anterioridad y simultáneamente a la aprobación de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal de El Arenal (Ávila), y también de los errores materiales derivados de las bases cartográficas catastrales, no subsanados durante su tramitación, existentes en aquellas.

Concurren además las siguientes circunstancias explicadas en el documento:

- 1º.- El suelo en estudio se encuentra ya parcialmente asimilado a suelo urbano consolidado, al verificarse plenamente lo establecido en el artículo 23 del RUCyL.
- 2º.- Para este suelo urbano sujeto a cesiones no regladas, procede delimitar un ámbito de normalización que permita su desarrollo, según el artículo 97 del RUCyL.
- 3º.- Los viales marcados en Normas que ahora se corrigen y se encuentran todos situados parcialmente en suelo privado; incluyéndose ahora en una actuación aislada que resuelve su posible cesión y urbanización para dotación urbanística pública, según lo estipulado en los artículos 188 y 190 del RUCyL.

4º.– Se delimita en el plano de ordenación correctamente la zona de actuación, identificando el área definitiva que comprende y las propiedades a las que afecta.

5º.– A fin de que la definición de los viales sea factible, se resuelve su integración en la trama urbana de forma efectiva, conectándolos con los viales más próximos y con las redes de servicios urbanos.

II. Respecto de justificación de la modificación y de la acreditación interés público de la misma, a la que se refiere el artículo 169.3 b) del RUCyL, la Memoria Vinculante justifica la conveniencia de la modificación en los siguientes términos:

El Interés Público de la Modificación, como ya ha quedado patente, es resolver la situación del suelo urbano existente, asimilable ya al consolidado, al verificarse plenamente lo establecido en el artículo 23 del RUCyL.

Existen ya parcelas construidas y con las dotaciones urbanas disponibles, lo que hace aconsejable adecuar el suelo en el que se enclavan a su situación real.

En la actualidad, las vías principales abiertas y por abrir en la zona discurren en parte por suelo de titularidad privada, por lo que se encuentran obviamente en estado precario. Procede, por tanto, delimitar un ámbito de normalización que permita su desarrollo, según el artículo 97 del RUCyL. Para ello, la Modificación Puntual incluye el perfilado de los viales necesarios y las parcelas que vendrían obligadas a su cesión, ya que los previamente definidos no tienen validez en las normas vigentes, al no haberse planteado el sistema de obtención de los terrenos particulares por los que discurren en la actualidad, con lo que se imposibilita su desarrollo.

La Modificación Puntual permitirá así dotar de carácter público a las vías existentes, resolviendo su deficiente estado actual. Se completa también la definición de viales secundarios ya existentes, adecuándolos al entorno.

Por último, se intenta proteger y potenciar la actividad urbanística de la zona, de incuestionable trascendencia en la actividad económica del municipio

III. De conformidad con lo señalado en el artículo 22.2.c) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, el Pleno del Ayuntamiento, en sesión de 23 de julio de 2025, acordó la aprobación inicial del instrumento de planeamiento, con la mayoría exigida por el 47.2.11) del mismo texto legal.

IV. Se dio cumplimiento al preceptivo trámite de información pública, mediante anuncios insertos en el Boletín Oficial de Castilla y León, en un diario de mayor difusión de la provincia y en la página web correspondiente, tal como establecen los artículos 154 y 432 RUCyL. Durante dicho periodo se presentó una alegación según certificado municipal. Dicha alegación fue estimada y tenida en cuenta previamente a la aprobación provisional del documento.

V. En cumplimiento de lo establecido en los artículos 52.4 LUCyL y 153 RUCyL y la Orden FYM/238/2016, de 4 de abril, por la que se aprueba la Instrucción Técnica Urbanística 1/2016, sobre emisión de informes previos en el procedimiento de aprobación de los instrumentos de planeamiento urbanístico, constan en el expediente los siguientes informes:

- Consta publicada la Orden MAV/363/2026, de 20 de abril, por la que se formula el informe ambiental estratégico de la modificación puntual n.º 6 de las Normas Subsidiarias Municipales del término municipal de El Arenal (Ávila). Expte.: EAES/2025/085. Determinando que no es probable que vayan a producirse efectos significativos sobre el medio ambiente, por lo que no se considera necesaria la tramitación de la evaluación ambiental estratégica ordinaria prevista en la Sección 1ª del Capítulo I del Título II de la Ley de evaluación ambiental. Habiendo realizado consultas a las siguientes administraciones:
 - Confederación Hidrográfica del Tajo: manifestando que efectuada la consulta en el visor del Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables se ha obtenido que no existen estudios en la zona afectada. Asimismo, en el citado visor se comprueba que el ámbito de la modificación no se asienta sobre ninguna masa de agua subterránea. Por tanto, se infiere que la superficie objeto de la modificación se encuentra fuera de la zona de policía de cauces de dominio público.
 - Dirección General de Patrimonio Natural y Política Forestal, informa que el ámbito de aplicación de la modificación puntual propuesta presenta coincidencia territorial con: • Parque regional Sierra de Gredos. Zona de Uso Compatible. • ZEC/ZEPA Sierra de Gredos (ES4110002), pero dicho ámbito carece de elementos naturales y por tanto no esperable que el desarrollo de la modificación puntual tenga efectos apreciables negativos sobre los citados espacios Red Natura 2000. Concluye que considera que las modificaciones previstas en el instrumento de planeamiento se ajustan a lo establecido en el plan de ordenación de recursos naturales y es compatible con los valores que motivaron la declaración de Parque regional Sierra de Gredos, e igualmente que no causará perjuicio a la integridad de espacios protegidos Red Natura 2000.
 - Dirección General de Patrimonio Cultural. Emite informe en el que indica que no consta en su base de datos bienes integrantes del Patrimonio Cultural del citado municipio en las parcelas objeto de intervención.
 - Agencia de Protección Civil y Emergencias. Informando que, si alguna de las actuaciones derivadas de la aprobación pudiera aumentar potencialmente el riesgo sobre las personas, sus bienes o el medio ambiente, deberá hacerse un análisis previo, indicando el grado de afección, así como las medidas necesarias para evitar incrementar dichos riesgos
 - S.T. de Medio Ambiente de Ávila. Advierte de la coincidencia territorial con el Parque Regional de la Sierra de Gredos y con la ZEPA y ZEC del mismo nombre, pero considera que no existirán problemas ambientales significativos relacionados con la Modificación y no se prevé una afección directa o indirecta sobre elementos con figuras de protección ambiental
- Servicio Territorial de Cultura, Turismo y Deporte de Ávila, informe de fecha 1 de septiembre de 2025, comunicando que la modificación presentada no afecta a Bienes declarados de Interés Cultural ni a sus entornos de protección y por tanto no se precisa autorización de la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural de Ávila.

- Delegación Territorial en Ávila de la Junta de Castilla y León, Sección de Protección Ciudadana, informe de fecha 4 de septiembre de 2025, evaluando los riesgos por inundaciones, incendios forestales, transporte por carretera y ferrocarril de sustancias peligrosas y por proximidad a establecimientos que almacenan sustancias peligrosas.
- Subdelegación del gobierno en Ávila, Dependencia de Industria y Energía, informe de fecha 21 de agosto de 2025 en el que se determina la no afección.

VI. Finalizado el periodo de información pública, a la vista de los informes previos recibidos, la modificación puntual es aprobada provisionalmente por el Ayuntamiento mediante acuerdo de fecha 25 de junio de 2026, adoptado de conformidad con lo señalado en el artículo 22.2c) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, con la mayoría exigida por el 47.2.11) del mismo texto legal.

El acuerdo de aprobación provisional fue notificado a los órganos que emitieron informe, tal como exige el apartado 4 del artículo 159 RUCyL.

VII. Respecto al trámite ambiental, consta en el expediente la Orden MAV/363/2026, de 20 de abril, por la que se formula el informe ambiental estratégico de la modificación puntual n.º 6 de las Normas Subsidiarias Municipales del término municipal de El Arenal (Ávila). Expte.: EAES/2025/085. Determinando que no es probable que vayan a producirse efectos significativos sobre el medio ambiente, por lo que no se considera necesaria la tramitación de la evaluación ambiental estratégica ordinaria prevista en la Sección 1ª del Capítulo I del Título II de la Ley de evaluación ambiental

VIII. Con fecha 7 de octubre de 2025, el Servicio Territorial de Movilidad y Transformación Digital emite informe favorable a la aprobación definitiva.

Por lo que antecede, la Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo en base a la competencia otorgada por el artículo 138.2.b) de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León y el artículo 3.1 d) del Decreto 24/2013, de 27 de junio, por el que se regulan las funciones, composición y funcionamiento de las Comisiones Territoriales de Medio Ambiente y Urbanismo y del Consejo de Medio Ambiente, Urbanismo y Ordenación del Territorio de Castilla y León, adopta por unanimidad el siguiente

ACUERDO:

- 1º.– Aprobar definitivamente la modificación puntual n.º 6 de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal de El Arenal para la reordenación de la zona de la Cl. Barranquera a Carretera del Puerto del Pico, promovida por el Excmo. Ayuntamiento de El Arenal.
- 2º.– Publicar el presente acuerdo y el instrumento de planeamiento urbanístico aprobado, en los términos establecidos en el artículo 61 de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León.
- 3º.– Remitir al Ayuntamiento de El Arenal un ejemplar diligenciado del documento que se aprueba.
- 4º.– Notificar el presente acuerdo al Ayuntamiento de El Arenal, a la Administración del Estado, a la Diputación Provincial de Ávila, al Registro de la Propiedad, y en su caso, a los alegantes durante el periodo de información pública, tal como establece el artículo 61.1 de la Ley de Urbanismo de Castilla y León.

Contra el presente acuerdo podrá interponerse recurso contencioso administrativo de conformidad con el artículo 112 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. El Recurso contencioso administrativo se interpondrá, de acuerdo con el artículo 25 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, ante la Sala de idéntica denominación del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León con sede en Burgos, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente de su publicación de acuerdo con lo establecido en los artículos 10, 14.1, 46 de la citada Ley 29/1998. Todo ello sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar en su caso, cualquier otro recurso que estimen procedente.

Ávila, 30 de septiembre de 2026.

*El Secretario de la Comisión Territorial
de Medio Ambiente y Urbanismo,*
Fdo.: MIGUEL CRESPO LÓPEZ

V.º B.º:
*El Delegado Territorial,
Presidente de la Comisión,*
Fdo.: JOSÉ FRANCISCO HERNÁNDEZ HERRERO

RELACIÓN DE TODOS LOS DEMÁS DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL INSTRUMENTO APROBADO DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL n.º6 DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS MUNICIPALES DE EL ARENAL (ÁVILA), (PTO 14/25), además de la Memoria que es objeto de publicación íntegra.

Relación de documentos:

1.– Anexo:

- Solicitud de Publicación en el B.O.C. y L.

2.– Anexo I:

- Acuerdo de la Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo

3.– Anexo II: Documentación sometida a publicación:

- Memoria.–

4.– Anexo III: Documentación no sometida a publicación

- Planos

Documentación Anexa:

Orden MAV/363/2026, de 20 de abril, por la que se formula el informe ambiental estratégico

MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 6 DE LAS NN. SS. DE EL ARENAL.
APROBACIÓN PROVISIONAL
CALLE BARRANQUERA A CARRETERA DEL PUERTO DEL PICO
TÉRMINO MUNICIPAL DE EL ARENAL (ÁVILA)

INDICE

VOLUMEN I

- 1. FUNDAMENTO.
 - 1.1. ORGANISMO QUE FORMULA LA MODIFICACIÓN PUNTUAL.
 - 1.2. ANTECEDENTES URBANÍSTICOS.
 - 1.3. OBJETO DE LA MODIFICACIÓN.
- 2. MEMORIA VINCULANTE.
 - 2.1. CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 169.3 b) DEL RUCYL.
 - 2.2. JUSTIFICACIÓN DE LA CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD DE LA MODIFICACIÓN.
 - 2.3. OBJETIVOS. INTERÉS PÚBLICO.
 - 2.4.1. RÉGIMEN URBANÍSTICO ACTUAL.
 - 2.4.2. RESUMEN EJECUTIVO.
 - 2.5. INFLUENCIA DE LA MODIFICACIÓN.
- 3. ANEXOS.
 - 3.1. CUMPLIMIENTO Orden TMA/85112021, de 23 de julio.
- 4. PLANOS.

VOLUMEN II

- 5. DOCUMENTO AMBIENTAL ESTRATÉGICO.

ARTRAM ARQ., SLP



2
Cod. Validación: 7N6XHX6TQLXY77P6J8SER6X4J
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 2 de 45



**MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 6 DE LAS NN. SS. DE EL ARENAL.
APROBACIÓN PROVISIONAL
CALLE BARRANQUERA A CARRETERA DEL PUERTO DEL PICO
TÉRMINO MUNICIPAL DE EL ARENAL (ÁVILA)**

VOLUMEN I

ARTRAM ARQ.. SLP.



3

Cod. Validación: 7N6XHX6TQLXY77P6J8SER6X4J
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 3 de 45

MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 6 DE LAS NN. SS. DE EL ARENAL
APROBACIÓN PROVISIONAL
CALLE BARRANQUERA A CARRETERA DEL PUERTO DEL PICO
TÉRMINO MUNICIPAL DE EL ARENAL (ÁVILA)

1. FUNDAMENTO.

1.1. ORGANISMO QUE FORMULA LA MODIFICACIÓN PUNTUAL.

Esta Modificación Puntual de las Normas Subsidiarias Municipales, se plantea a petición expresa del Excelentísimo Ayuntamiento de El Arenal (Ávila).

1.2. ANTECEDENTES URBANÍSTICOS.

Se encuentran en vigor unas Normas Subsidiarias Municipales, que fueron aprobadas definitivamente por la CTU el 29 de junio de 1999.

Se redacta la presente Modificación Puntual con el fin de ajustar las determinaciones normativas del emplazamiento afectado, a la realidad física fehaciente del ámbito.

Los terrenos incluidos en la Modificación Puntual están clasificados como Suelo Urbano No Consolidado, Ordenanza de Ensanche II (PERI 3). Encontramos, también, una isla de suelo asimilado a suelo urbano consolidado, según el Visor SIG de la JCyL.

Esta Modificación Puntual redefine básicamente la ordenación del citado sector de Suelo Urbano No Consolidado y su inserción en Suelo Urbano Consolidado, sin que ello produzca un aumento del volumen edificable o del número de viviendas previstas, ya establecidas por la Ordenanza. (Art. 173 del RUCyL).

La Modificación Puntual se redacta dentro del marco vigente legal y en el uso de los derechos que la legislación confiere.

Con el presente documento, tras su APROBACIÓN PROVISIONAL por parte del Pleno Municipal, se solicitará la aprobación definitiva al Servicio Territorial de Fomento, reflejando entonces las condiciones que por aquél nos sean indicadas.

Según lo dispuesto en la Modificación de la Ley 10/2002 de 10 de julio para el Artículo 52.4, se ha enviado una copia del expediente a los organismos competentes, para recabar los informes exigidos por la legislación sectorial; entendiéndose son los siguientes, ya diligenciados, dadas las características de la Modificación Puntual:

Informe de la Diputación Provincial.
Informe de la Subdelegación del Gobierno.
Informe del Servicio Territorial de Medio Ambiente y de la Dirección General de Calidad y Sostenibilidad Ambiental.
Informe de la Agencia de Protección Civil.
Informe del Servicio Territorial de Cultura.

No se consideran necesarios:

Informe de la Confederación Hidrográfica del Tago, ya que la Modificación Puntual NO altera lo ya establecido en el Informe aprobado en su día para el conjunto de las NN SS.
Informe de la Administración titular de carreteras, por no verse afectada ninguna.

Debe también darse cumplimiento en su día a lo dispuesto en el artículo 17.2 a) de la LUCyL.

Aprobado Provisionalmente el documento, se enviará a la Comisión Territorial de Urbanismo de Ávila, para que se manifieste, cumpliendo los trámites legales oportunos, y proceda a su Aprobación Definitiva.

ARTRAM ARQ... SLP.

4

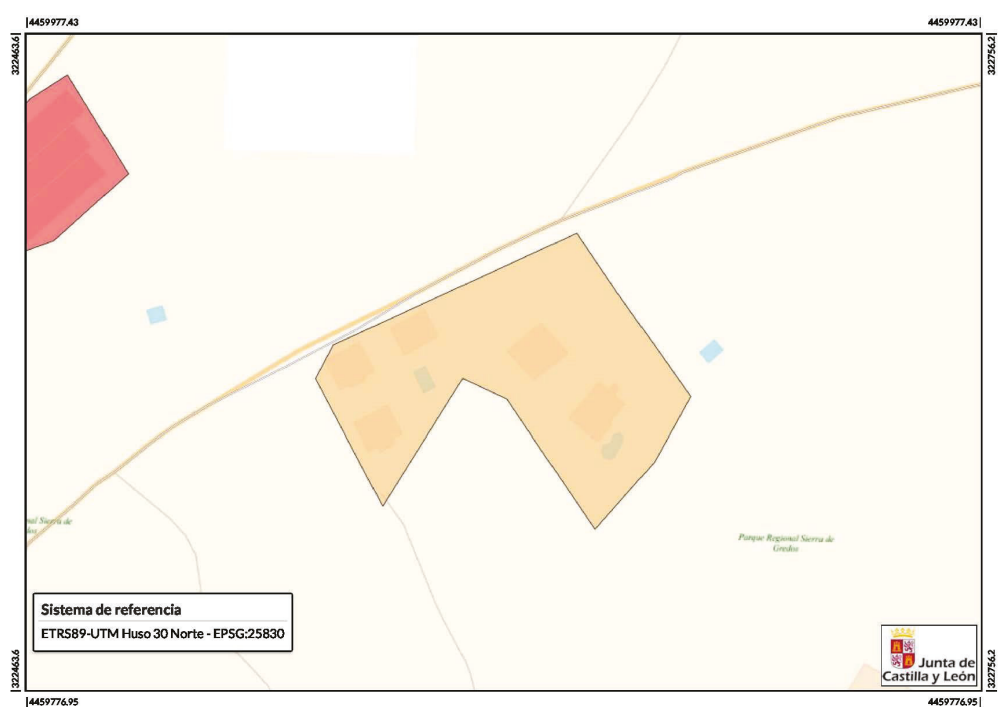


Cód. Validación: 7N6XHX6TQLXY77P6J8SER6X4J
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 4 de 45

**MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 6 DE LAS NN. SS. DE EL ARENAL.
APROBACIÓN PROVISIONAL
CALLE BARRANQUERA A CARRETERA DEL PUERTO DEL PICO
TÉRMINO MUNICIPAL DE EL ARENAL (ÁVILA)**

1.3. OBJETO DE LA MODIFICACIÓN

El objeto del presente Documento de Modificación Puntual Nº 6 de Las Normas Subsidiarias Municipales de El Arenal es, como ya se ha citado, conseguir la concordancia entre la realidad física de la zona y las determinaciones del planeamiento, puesto que existen en la actualidad grandes divergencias, como resultado de la actividad urbanizadora municipal realizada con anterioridad y simultáneamente a la aprobación de las NN.SS. Municipales de El Arenal (Ávila), y también de los errores materiales derivados de las bases cartográficas catastrales, no subsanados durante su tramitación, existentes en aquellas.



También concurren las siguientes circunstancias:

1ª: El suelo en estudio se encuentra ya parcialmente asimilado a suelo urbano consolidado, al verificarse plenamente lo establecido en el artículo 23 del RUCyL, y como tal se representa en la cartografía correspondiente al Visor SIG de la JCyL, arriba reproducida.

2ª: Para este suelo urbano sujeto a cesiones no regladas, procede delimitar un ámbito de normalización que permita su desarrollo, según el artículo 97 del RUCyL.

3ª: Los viales marcados en Normas que ahora se corrigen y se encuentran todos situados parcialmente en suelo privado; incluyéndose ahora en una actuación aislada que resuelve su posible cesión y urbanización para dotación urbanística pública, según lo estipulado en los artículos 188 y 190 del RUCyL.

4ª: Se delimita en el plano de ordenación correctamente la zona de actuación, identificando el área definitiva que comprende y las propiedades a las que afecta.

5ª: A fin de que la definición de los viales sea factible, se resuelve su integración en la trama urbana de forma efectiva, conectándolos con los viales más próximos y con las redes de servicios urbanos. Para ello, la unidad de actuación incluye los viales previstos en suelo urbano consolidado y las parcelas que vendrían

ARTRAM ARQ.. SLP.



Cód. Validación: 7N6XHX6TQLXY77P6J8SER6X4J
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 5 de 45

**MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 6 DE LAS NN. SS. DE EL ARENAL.
APROBACIÓN PROVISIONAL
CALLE BARRANQUERA A CARRETERA DEL PUERTO DEL PICO
TÉRMINO MUNICIPAL DE EL ARENAL (ÁVILA)**

obligadas a su cesión, ya que los ahora parcialmente sugeridos y ejecutados, no tienen validez en las normas vigentes, al no haberse planteado el sistema de obtención de los terrenos particulares por los que discurren en la actualidad. Su obtención se atenderá a lo establecido en el artículo 190 del RUCyL, a fin de cumplimentar el artículo 120.1.b) del mismo.



6ª: Con el fin de cumplimentar el artículo 41 del RUCyL, se incluyen planos de información relativos a la conexión con los servicios urbanos existentes.

7ª: La nueva ordenación se adapta a las alineaciones existentes en su conexión con el resto del Suelo Urbano Consolidado.

8ª: Se incluye justificación del cumplimiento de la Orden VIV/561/2010 de 1 de febrero (anexo 3.1).

9ª: El área afectada por la modificación, a efectos de consideración de los riesgos, comparte los parámetros generales establecidos para todo el municipio, a saber:

Riesgo de Inundaciones: De acuerdo al Plan de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones en la Comunidad Autónoma de Castilla y León (INUNCYL) publicado en el BOCYL el 3 de marzo de 2010, este municipio (El Arenal) no ha sido categorizado por encontrarse fuera de llanuras de inundación y áreas inundables, además de no tener registrado ningún evento de inundación.

Riesgo de Incendios Forestales: De acuerdo al Plan de Protección Civil ante emergencias por incendios forestales en Castilla y León (INFOCAL) publicado en el BOCYL el 3 de noviembre de 1999, la clasificación en función del Índice de Riesgo es:

Índice de Riesgo Local:	Moderado.
Índice de Peligrosidad:	Moderado.

ARTRAM ARQ., SLP.

6



Cód. Validación: 7N6XHX6TQLXY77P6J8SER6X4J
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 6 de 45

**MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 6 DE LAS NN. SS. DE EL ARENAL.
APROBACIÓN PROVISIONAL
CALLE BARRANQUERA A CARRETERA DEL PUERTO DEL PICO
TÉRMINO MUNICIPAL DE EL ARENAL (ÁVILA)**

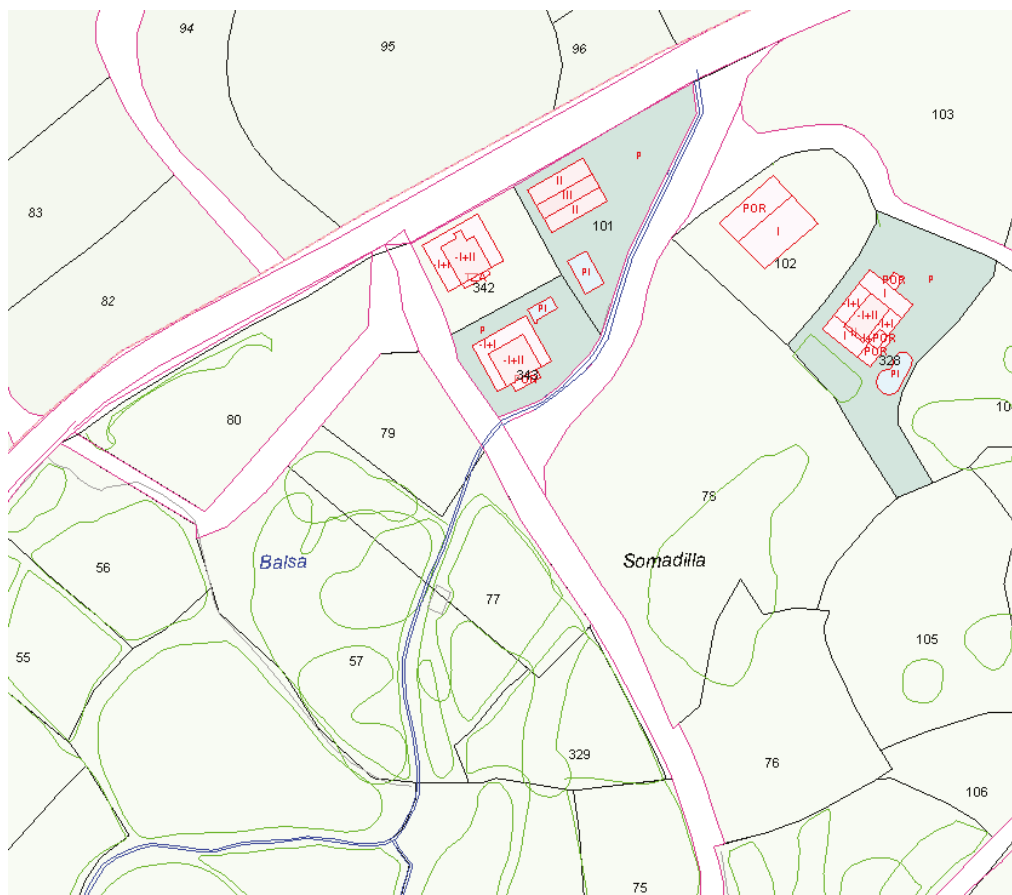
Riesgo derivado del Transporte por Carretera y Ferrocarril de Sustancias Peligrosas: De acuerdo al Plan Especial de Protección Civil ante emergencias por accidentes en el transporte de mercancías peligrosas por carretera y ferrocarril en la Comunidad Autónoma de Castilla y León (MPCyL), publicado en el BOCYL el 23 de enero de 2008, la clasificación es:

Riesgo por carretera: no ha sido delimitado.
Riesgo por ferrocarril: no ha sido delimitado. (No existe).

Riesgo por proximidad a establecimientos que almacenan Sustancias Peligrosas: De acuerdo al RD 84012015, de 21 de septiembre, por el que se aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas, no se encuentra afectado por la Zona de Alerta e Intervención de los establecimientos afectados por la Directiva Seveso.

En la presente Modificación Puntual, ninguna de las actuaciones que se planifican, ni los diferentes usos que se asignan al suelo, incrementan el riesgo hacia las personas, sus bienes y el medio ambiente.

10ª: Se adjuntarán todos los informes recabados según la ORDEN FYM/238/2016, de 4 de abril, cuyo obligatorio cumplimiento se verificará en el documento para Aprobación Provisional.



ARTRAM ARQ., SLP.



Cód. Validación: 7N6XHX6TQLXY77P6J8SER6X4J
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 7 de 45

**MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 6 DE LAS NN. SS. DE EL ARENAL.
APROBACIÓN PROVISIONAL
CALLE BARRANQUERA A CARRETERA DEL PUERTO DEL PICO
TÉRMINO MUNICIPAL DE EL ARENAL (ÁVILA)**

2. MEMORIA VINCULANTE

2.1. CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 169.3 b) DEL REGLAMENTO DE URBANISMO DE CASTILLA Y LEÓN APROBADO POR DECRETO 22/2004 DE 29 DE ENERO

1. Según Art. 169 "Modificaciones" del RUCyL, las modificaciones de cualesquiera instrumentos de planeamiento urbanístico deben:

"b) Contener todos los documentos necesarios para reflejar adecuadamente sus determinaciones y en especial los cambios que se introduzcan en las determinaciones vigentes, incluyendo al menos un documento independiente denominado Memoria vinculante donde se expresen y justifiquen dichos cambios, y que haga referencia a los siguientes aspectos:

1º. La justificación de la conveniencia de la modificación, acreditando su interés público.

2º. La identificación y justificación pormenorizada de las determinaciones del instrumento modificado que se alteran, reflejando el estado actual y el propuesto.

3º. El análisis de la influencia de la modificación sobre el modelo territorial definido en los instrumentos de ordenación del territorio vigentes y sobre la ordenación general vigente."

Se considerarán modificaciones de las vigentes Normas Subsidiarias Municipales, las variaciones o alteraciones de alguno o algunos de los elementos o determinaciones no estructurantes antes definidos, o cuando afectando a la variación a los elementos o determinaciones estructurantes, esta no implique ninguno de los supuestos antes descritos para proceder a la revisión anticipada.

Para esta Modificación Puntual se estará a lo dispuesto en el Artículo 58 de la Ley 5/1999 de 8 de abril de Urbanismo de Castilla y León.

2.2. JUSTIFICACIÓN DE LA CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD DE LA MODIFICACIÓN

Como ya ha quedado expuesto, la presente Modificación Puntual tiene como objeto conseguir la concordancia entre el planeamiento y la realidad física actual de la zona; respetando las determinaciones de ordenación general vigentes y limitándose a representar su ajuste a la realidad. Los objetivos expresados justifican suficientemente tanto la conveniencia como el interés público de las propuestas contenidas en esta Modificación Puntual.

Las propuestas de ordenación son las siguientes:

- a) Adaptación de los Planos de Calificación y Alineaciones de las Normas Urbanísticas a la realidad física del terreno, tras la apertura municipal de viales realizada tiempo atrás, y mantenida y mejorada desde entonces.
- b) Apertura de viales previstos ya en las Normas Urbanísticas. Se resuelve su integración en la trama urbana de forma efectiva, conectándolos con los viales más próximos y con las redes de servicios urbanos.
- c) Concretar las características de los viales ya existentes, adaptando sus pendientes a la difícil orografía de los terrenos, estableciendo anchuras, aparcamientos y calzadas.
- d) Configurar el ámbito como una Unidad de Normalización, donde los viarios a terminar perfilar se propongan mediante la correspondiente actuación aislada, pues en las normas vigentes no se ha planteado el sistema de obtención de los terrenos particulares, por los que discurren parcialmente en la actualidad.

ARTRAM ARQ... SLP.

8



Cód. Validación: 7N6XHX6TQLXY77P6J8SER6X4J
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 8 de 45

MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 6 DE LAS NN. SS. DE EL ARENAL.
APROBACIÓN PROVISIONAL
CALLE BARRANQUERA A CARRETERA DEL PUERTO DEL PICO
TÉRMINO MUNICIPAL DE EL ARENAL (ÁVILA)

Esta modificación puntual también viene en parte justificada a través de las características actuales de las parcelas a redefinir, que se encuentran ya de hecho en Suelo Urbano Consolidado, a tenor de lo definido en los artículos 12 de la LUCyL y el 23 del RUCyL, los cuales dicen lo siguiente:

- Según el artículo 12 de la LUCyL, el suelo urbano consolidado puede ser aquel *"constituido por los solares y demás terrenos aptos para su uso inmediato conforme a las determinaciones del planeamiento urbanístico, así como los terrenos que puedan alcanzar dicha aptitud mediante actuaciones aisladas"*.
- Según el artículo 23 del RUCyL, *"El suelo urbano es el conjunto de terrenos ya urbanizados o incorporados al proceso de urbanización. A tal efecto deben clasificarse como suelo urbano los terrenos integrados de forma legal y efectiva en la red de dotaciones y servicios de un núcleo de población y que por tanto cuenten con acceso público integrado en la malla urbana, y servicios de abastecimiento de agua, saneamiento y suministro de energía eléctrica. Tanto el acceso como los servicios citados deben cumplir los siguientes requisitos: ... Estar disponibles a una distancia máxima de 50 metros de la parcela, y en el caso del acceso, en forma de vía abierta al uso público y transitable por vehículos automóviles"*.

El artículo 97 del RUCyL define: *"los terrenos de suelo urbano consolidado se podrán agrupar en ámbitos de gestión denominados unidades de normalización. Estas unidades deben delimitarse de forma que permitan la ejecución de las determinaciones del planeamiento y el cumplimiento conjunto de los deberes urbanísticos, incluyendo las parcelas edificables que se transformen en solares y los terrenos reservados para completar los servicios urbanos y regularizar las vías públicas existentes"*.

2.3. OBJETIVOS. INTERÉS PÚBLICO

El Interés Público de la Modificación, como ya ha quedado patente, es resolver la situación del suelo urbano existente, asimilable ya al consolidado, al verificarse plenamente lo establecido en el artículo 23 del RUCyL.

Existen ya parcelas construidas en su totalidad y con todas las dotaciones urbanas disponibles, lo que hace aconsejable adecuar el suelo en el que se enclavan a su situación real.

En la actualidad, las vías principales abiertas en la zona discurren en parte por suelo de titularidad privada, por lo que se encuentran obviamente en estado precario. Procede por tanto delimitar un ámbito de normalización que permita su desarrollo, según el artículo 97 del RUCyL. Para ello, la Modificación Puntual incluye el perfilado de los viales necesarios y las parcelas que vendrían obligadas a su cesión, ya que los previamente definidos no tienen validez en las normas vigentes, al no haberse planteado el sistema de obtención de los terrenos particulares por los que discurren en la actualidad, con lo que se imposibilita su desarrollo.

La Modificación Puntual permitirá así dotar de carácter público a las vías existentes, resolviendo su deficiente estado actual. Se completa también la definición de viales secundarios ya existentes, adecuándolos al entorno.

Por último, se intenta proteger y potenciar la actividad urbanística de la zona, de incuestionable trascendencia en la actividad económica del municipio.

ARTRAM ARQ.. SLP.

9

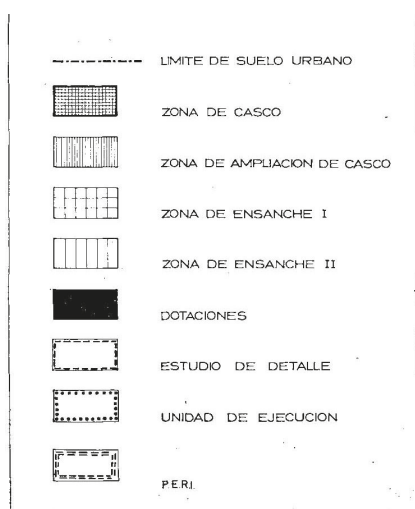


Cód. Validación: 7N6XHX6TQLXY77P6J6SER6X4J
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 9 de 45

MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 6 DE LAS NN. SS. DE EL ARENAL.
APROBACIÓN PROVISIONAL
CALLE BARRANQUERA A CARRETERA DEL PUERTO DEL PICO
TÉRMINO MUNICIPAL DE EL ARENAL (ÁVILA)

2.4.1. RÉGIMEN URBANÍSTICO ACTUAL

El ámbito de suelo cuya regulación normativa se pretende actualizar, viene definido por las Normas Subsidiarias de Municipales de El Arenal como Suelo Urbano No Consolidado en Zona de Ordenanza de Ensanche II, en parte en los PERI 2 y 3. Como resultado de la actuación, las parcelas afectadas obtendrán la calificación de Suelo Urbano Consolidado, adscrito a idéntica ordenanza.



ARTRAM ARQ., SLP.

10

Cód. Validación: 7N6XHX6TQLXY77P6J8SER6X4J
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 10 de 45



**MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 6 DE LAS NN. SS. DE EL ARENAL.
APROBACIÓN PROVISIONAL
CALLE BARRANQUERA A CARRETERA DEL PUERTO DEL PICO
TÉRMINO MUNICIPAL DE EL ARENAL (ÁVILA)**

1.3.3. ORDENANZA EN ZONA DE ENSANCHE.

ORDENANZA		ENSANCHE I Y II
DEFINICION		Lo constituyen los terrenos perimetrales del Suelo Urbano que han servido de asentamiento a edificaciones de pequeño volumen, aisladas y utilizadas normalmente como segunda residencia.
ALINEACIONES		Las definidas en el plano correspondiente.
P A R C E L A (1)	Superficie mínima.	250 m ² o catastral existente.
	Frente mínimo.	8 m. (correspondiente a dos piezas habitables) o catastral.
	Fondo mínimo.	No se fija.
	Edificabilidad	I: 1,40 m ² /m ² II: 1,20 m ² /m ²
	Ocupación máxima.	I: 70 % de la parcela. II: 60 % de la parcela.
TIPOLOGIAS EDIFICATORIAS (2)		I Vivienda unifamiliar aislada. (3) y adosadas. (4) II. Vivienda unifamiliar aislada y pareada.
E D I F I C A C I O N	Altura máxima de línea de cornisa.	I: 7,50 m II: 6,50 m
	Altura máxima de edificación	I: 10 m II: 9,50 m
	Fondo máximo edificable P.B	No se fija.
	Fondo máximo edif. P. pisos	No se fija.
	Nº máximo de plantas	II plantas.
	Retranqueo a alineaciones (2)	2 m. (nulo en calles en las que uno de sus dos márgenes esté incluido en zona de Casco o Ampliación de Casco, y en los márgenes de desmonte en las calles de nueva apertura).
	Retranqueo a medianerías (2)	3 m.
	Retranqueo a fondo parcela (2)	3 m.
	Plantas retranqueadas	Permitidas
	Remates	Permitidas (5)
U S O S	Permitidos.	Residencial (2.4.1.-A), como uso principal y (2.4.1.-C) en Ensanche I. Comercial y de oficinas (2.4.2.-A), Industrial (2.4.3.1 y 2.4.3.2.-A y B).
	Autorizables	Comercial y de oficinas (2.4.2.-B), Industrial (2.4.3.2-C,D,E y Almacén, 2.4.3.3), Dotacional (2.4.4), Espacios libres y zonas verdes (2.4.5), Agrario o forestal (2.4.6.1-A,C).(6)
	Prohibidos	Residencial (2.4.1-B) y, (2.4.1.-C) en Ensanche II Industrial (2.4.3.4), Agrario o forestal (2.4.6.1-B), Ganadero (2.4.6.2-A, B y C).

ARTRAM ARQ.. SLP.

11



Cód. Validación: 7N6XHX6TQLXY77P6J5SER6X4J
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 11 de 45

**MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 6 DE LAS NN. SS. DE EL ARENAL.
APROBACIÓN PROVISIONAL
CALLE BARRANQUERA A CARRETERA DEL PUERTO DEL PICO
TÉRMINO MUNICIPAL DE EL ARENAL (ÁVILA)**

ORDENANZA	ENSANCHE
C O N D I C I O N E S E S T E T I C A S	Para esta zona se proponen como condiciones estéticas aconsejables, las condiciones estéticas establecidas para la edificación en la zona de casco. Será obligatorio el uso de cubiertas inclinadas con una pendiente mínima del 30% y máxima del 40%, en teja cerámica roja curva, no permitiéndose cubriciones de teja plana, de hormigón, ni tampoco fibrocemento, plásticos o chapa. Podrán abrirse huecos verticales, mansardas, buardas, practicarse huecos en el plano de los faldones con las siguientes limitaciones: 1.-los huecos no serán superiores a 1 m² cada uno. 2.-la cuantía total de huecos será inferior a 1/8 de la superficie del plano de cubierta donde estén situados. Se prohíbe expresamente la utilización de los siguientes materiales como acabado en fachada: - Alicatados cerámicos en general - Placas de fibrocemento, fibra de vidrio o materiales plásticos. - Impermeabilizantes de tipo asfáltico simplemente vistos. - Ladrillos huecos vistos, blancos o de colores oscuros o bicolors. - Bloques de hormigón grises vistos. - Revocos con colores puros, agrios o no acordes con las tonalidades imperantes en el entorno. Se prohíbe la utilización de carpinterías exteriores de aluminio en su color, y en general con colores no acordes con el entorno. No se permiten composiciones unitarias en fachada de más de catorce metros (14 m.). En los huecos siempre prevalecerá la dimensión vertical frente a la horizontal, excepto en los huecos abiertos a fachada del bajo cubierta. En general serán de aplicación las Normas Generales de Edificación establecidas en el Capítulo 4º, Título II de estas Normas.

ARTRAM ARQ., SLP.

12



Cod. Validación: 7N6XHX6TQLXY77P6J8SER6X4J
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 12 de 45

**MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 6 DE LAS NN. SS. DE EL ARENAL.
APROBACIÓN PROVISIONAL
CALLE BARRANQUERA A CARRETERA DEL PUERTO DEL PICO
TÉRMINO MUNICIPAL DE EL ARENAL (ÁVILA)**

ORDENANZA	ENSANCHE
O B S E R V A C I O N E S	(1) Si bien la parcela mínima y el frente mínimo de fachada son los catastrales, no se permiten segregaciones que originen parcelas de superficie inferior a 250 m ² , ni frentes de fachada menores de ocho metros (8m.).
	(2) Cuando en una misma manzana coinciden terrenos con ordenanza de Ampliación de Casco y Ordenanza de Ensanche, las edificación de la parcela de Ensanche colindante con la de Ampliación de Casco se resolverá de la siguiente manera : Se adosará a las medianeras, con un frente mínimo de edificación de 4 m., teniendo que retranquearse a partir de ese punto siguiendo las normas propias de la Ordenanza de Ensanche.
	(3) Excepcionalmente, y cuando exista mutuo acuerdo entre los propietarios de dos parcelas colindantes, se podrán construir edificaciones pareadas, respetando los retranqueos a alineaciones, resto de medianeras y fondo de parcelas establecidas en la Ordenanza de esta zona.
	(4) Se permite la tipología de viv. unifamiliar adosada siempre que su longitud máxima sea ≤ 27 m. y, que las medianeras vistas sean trazadas como fachadas principales.
	(5) Por encima de la altura de edificación permitida sólo podrán construirse chimeneas e instalaciones auxiliares tales como cajas de escaleras o cuartos de instalaciones, siempre que no se exterioricen a la vía pública.
	(6) Podrán admitirse Industrias propiamente dichas en este tipo de suelo, siempre que cumplan las limitaciones de potencias máximas o instalar (25 C.V.) y nivel sonoro máximo de 50 decibelios, medidos en el límite de la parcela de las instalaciones, calculando éste con deducción de cualquier ruido ambiental ajeno a las instalaciones industriales, y en las condiciones señaladas en el Art. 2.4.3. (Título II).
L I C E N C I A S	La concesión de Licencias en esta zona será responsabilidad del Ayuntamiento.

ARTRAM ARQ.. SLP.

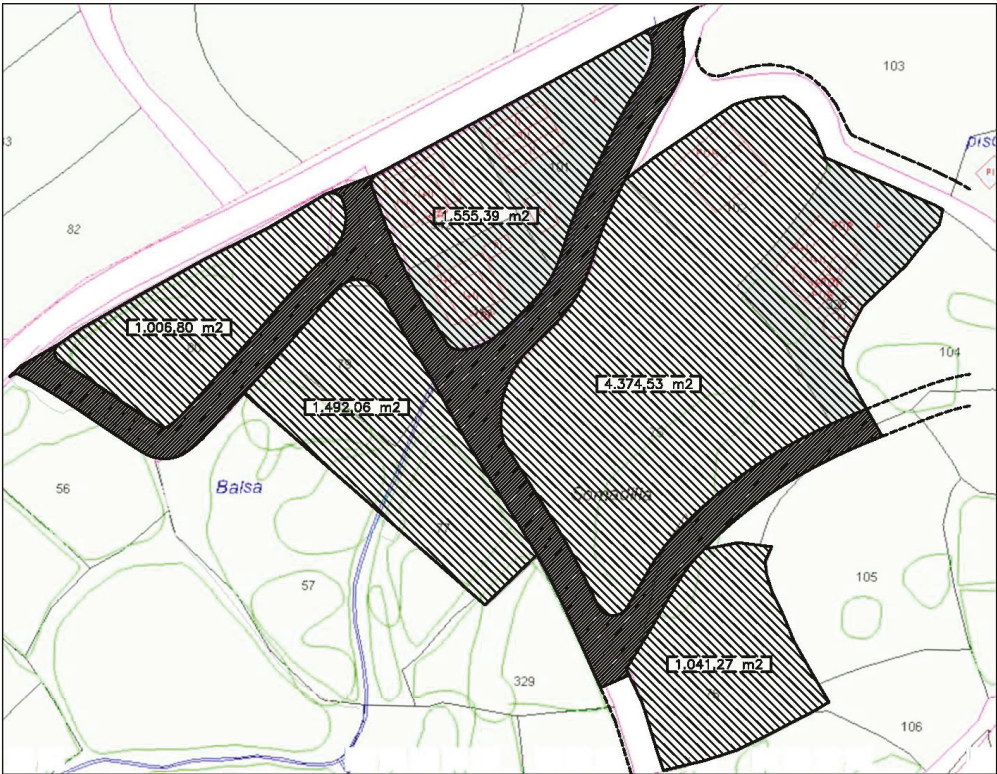
13



Cod. Validación: 7N6XHX6TQLXY77P6J5SER6X4J
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 13 de 45

MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 6 DE LAS NN. SS. DE EL ARENAL.
APROBACIÓN PROVISIONAL
CALLE BARRANQUERA A CARRETERA DEL PUERTO DEL PICO
TÉRMINO MUNICIPAL DE EL ARENAL (ÁVILA)

2.4.2. RESUMEN EJECUTIVO



	ZONA MODIFICADA	ZONA DE ORDENADA
	0.888,11 m²	ENRIQUE II
	VUENO	TOTAL ÁMBITO
	2.184,34 m²	11.708,40 m²

LÍMITE DE LA ACTUACIÓN

ARTRAM ARQ., SLP.

14



Cod. Validación: 7N6XHX6TQLXY77P6J8SER6X4J
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 14 de 45

MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 6 DE LAS NN. SS. DE EL ARENAL.
APROBACIÓN PROVISIONAL
CALLE BARRANQUERA A CARRETERA DEL PUERTO DEL PICO
TÉRMINO MUNICIPAL DE EL ARENAL (ÁVILA)

2.5. INFLUENCIA DE LA MODIFICACIÓN

El carácter de la Modificación Puntual, circunscrita básicamente a calificar como suelo urbano todo aquel que ya lo es de hecho y a terminar de perfilar los viarios existentes en la zona, definiendo el sistema de obtención de los terrenos por los que aquellos discurren, puesto que los existentes actualmente transitan parcialmente por suelo de titularidad privada; NO influye sustancialmente sobre el modelo territorial definido en los instrumentos de ordenación del territorio vigentes ni sobre la ordenación general vigente.

El ámbito propuesto para la Suspensión de Licencias, **hasta la Aprobación Definitiva de la presente Modificación Puntual**, coincidiría con la Zona correspondiente a la Unidad de Normalización, si bien debe hacerse constar que, en la actualidad y dado que, aunque en precario, los viales principales se encuentran abiertos y en funcionamiento, bajo las mismas condiciones a las que ahora se dota de carácter normativo; se considera innecesaria dicha suspensión de forma genérica.

En lo relativo al cumplimiento del Art. 153.2 del RUCYL:

La edificabilidad bruta del ámbito se estima en 11.426,53 m², según la superficie afectada, antes y después de la Modificación Puntual.

Tras la redefinición del Ámbito, ajustándolo a sus límites reales y descontando la superficie del viario, la resultante es de 9.522,11 m². Para la Zona de Ensanche II a la que se asimilaría, le corresponden:

$$9.522,11 \text{ m}^2 * 1,20 \text{ m}^2/\text{m}^2 = 11.426,53 \text{ m}^2$$

Se considera cumplimentado lo establecido por el Artículo 173 del RUCyL, pues ni se produce aumento del volumen edificable ni del número de viviendas previstas.

A continuación, se acompañan los cuadros relativos a los Propietarios Afectados y la nueva definición de las parcelas incluidas en el ámbito.



ARTRAM ARQ., SLP.

15



Cód. Validación: 7N6XHX6TQLXY77P6J8SER6X4J
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 15 de 45



MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 6 DE LAS NN. SS. DE EL ARENAL.
APROBACIÓN PROVISIONAL
CALLE BARRANQUERA A CARRETERA DEL PUERTO DEL PICO
TÉRMINO MUNICIPAL DE EL ARENAL (ÁVILA)

PROPIETARIOS AFECTADOS

Nº	05013A00		TITULAR	SUP. INI.	CESIÓN	REGUL.	SUP. FIN.
01#	400077	REBECA NIETO RODRÍGUEZ	970,05	-3,18	1,43	968,30	
02#	400079	JESÚS JAVIER FAMILIAR CORTÁZAR	512,95	-3,52	14,33	523,76	
03#	400080	TEÓFILA CORTÁZAR LOZANO	1.017,90	-35,27	24,17	1.006,80	
04#	400101	DAVID VADILLO CANO	681,43	-1,71	0,00	679,72	
05#	400342	INMACULADA PULIDO GONZÁLEZ	431,43	0,00	13,03	444,46	
06#	400343	AMANCIO PULIDO GONZÁLEZ	428,67	-7,77	10,31	431,21	
07#	400102	SEGUNDO VINUESA JIMÉNEZ	799,74	0,00	0,00	799,74	
08#	400328	ANA Mª VINUESA JIMÉNEZ Y SALVADOR PLAZA VICENTE	918,16	-28,84	0,00	889,32	
09#	400078	Mª ESPERANZA Y FELISA VINUESA CORTÁZAR	3017,87	-280,34	0,00	2.737,53	
10#	400076	MIGUEL SOLANA GARCÍA Y BEATRIZ CRESPO RITUERTO	1144,93	-103,66	0,00	1041,27	
			9.923,13	-464,29	63,27	9.522,11	

ÁMBITO

Nº	05013A00	TITULAR	SUPERFICIE (m2)
01#	400077	REBECA NIETO RODRÍGUEZ	968,30
02#	400079	JESÚS JAVIER FAMILIAR CORTÁZAR	523,76
03#	400080	TEÓFILA CORTÁZAR LOZANO	1.006,80
04#	400101	DAVID VADILLO CANO	679,72
05#	400342	INMACULADA PULIDO GONZÁLEZ	444,46
06#	400343	AMANCIO PULIDO GONZÁLEZ	431,21
07#	400102	SEGUNDO VINUESA JIMÉNEZ	799,74
08#	400328	ANA Mª VINUESA JIMÉNEZ Y SALVADOR PLAZA VICENTE	889,32
09#	400078	Mª ESPERANZA Y FELISA VINUESA CORTÁZAR	2737,53
10#	400076	MIGUEL SOLANA GARCÍA Y BEATRIZ CRESPO RITUERTO	1041,27
PARCELAS			9.522,11
VIARIO			2.184,34
TOTAL			11.706,45

En El Arenal, mayo de 2026.

El Arquitecto Municipal:

El Alcalde-Presidente:

José Luis Trampal Vinuesa.

Ángel González Cortázar.
Excmo. Ayuntamiento de El Arenal.

ARTRAM ARQ., SLP.

16



Cód. Validación: 7N6XHX6TQLXYF7P6J8SER6X4J
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 16 de 45

MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 6 DE LAS NN. SS. DE EL ARENAL.
APROBACIÓN PROVISIONAL
CALLE BARRANQUERA A CARRETERA DEL PUERTO DEL PICO
TÉRMINO MUNICIPAL DE EL ARENAL (ÁVILA)

3. ANEXOS.

3.1. CUMPLIMIENTO Orden TMA/85112021, de 23 de julio, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y la utilización de los espacios públicos urbanizados.

Artículo 5. Itinerarios peatonales accesibles.

1. Se consideran itinerarios peatonales accesibles aquellos que garantizan el uso y la circulación de forma segura, cómoda, autónoma y continua de todas las personas. Siempre que exista más de un itinerario posible entre dos puntos, y en la eventualidad de que no todos puedan ser accesibles, se habilitarán las medidas necesarias para que el recorrido del itinerario peatonal accesible no resulte en ningún caso discriminatorio, ni por su longitud, ni por transcurrir fuera de las áreas de mayor afluencia de personas.
2. Todo itinerario peatonal accesible deberá cumplir los siguientes requisitos:
 - a) Discurrirá de manera colindante a la línea de fachada o referencia edificada a nivel del suelo. No obstante, cuando las características y el uso del espacio recomienden otra disposición del itinerario peatonal accesible o cuando éste carezca de dicha línea de fachada o referencia edificada, se facilitará la orientación y el encaminamiento mediante una franja-guía longitudinal, tal y como se especifica en los artículos 45 y 46.
 - b) En todo su desarrollo poseerá una anchura libre de paso no inferior a 1,80 m, que garantice el giro, cruce y cambio de dirección de las personas, independientemente de sus características o modo de desplazamiento.
 - c) En todo su desarrollo poseerá una altura libre de paso no inferior a 2,20 m.
 - d) No presentará escalones aislados.
 - e) Su pavimentación reunirá las características definidas en el artículo 11.
 - f) La pendiente transversal máxima será del 2%.
 - g) La pendiente longitudinal máxima será del 6%.
 - h) En todo su desarrollo se ajustarán los niveles de iluminación del recorrido a los especificados en el Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07.
 - i) Dispondrá de una correcta comunicación y señalización cumpliendo las condiciones establecidas en el capítulo XI.

Prescripciones a cumplir.

3. En las zonas de plataforma única, donde el itinerario peatonal accesible y la calzada estén a un mismo nivel, el diseño se ajustará al uso previsto y se incorporará la señalización e información que corresponda para garantizar la seguridad de las personas usuarias de la vía. En cualquier caso, se cumplirán el resto de condiciones establecidas en este artículo.

Uso mixto.

4. Se garantizará la continuidad de los itinerarios peatonales accesibles en los desniveles y en los puntos de cruce con el itinerario vehicular, mediante las condiciones reguladas en los artículos 13, 14 y 16 y el capítulo VI.
5. Se preverán áreas de descanso a lo largo del itinerario peatonal accesible en función de sus características físicas, la tipología de la población usuaria habitual y la frecuencia de uso que presente.

Artículo 11. Pavimentos.

1. El pavimento del itinerario peatonal accesible será duro, estable y cumplirá con la exigencia de resbaladicidad para los suelos en zonas exteriores establecida en el Documento Básico SUA, Seguridad de utilización y accesibilidad del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. No presentará piezas ni elementos sueltos, con independencia del sistema constructivo que, en todo caso, impedirá el movimiento de las mismas. Su colocación asegurará su continuidad y la inexistencia de resaltes de altura superior

ARTRAM ARQ., SLP.

17



Cód. Validación: 7N6XHX6TQLXY77P6J8SER6X4J
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 17 de 45

MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 6 DE LAS NN. SS. DE EL ARENAL.
APROBACIÓN PROVISIONAL
CALLE BARRANQUERA A CARRETERA DEL PUERTO DEL PICO
TÉRMINO MUNICIPAL DE EL ARENAL (ÁVILA)

a 4 mm, y su textura será diferente de la de los pavimentos táctiles indicadores especificados en el artículo 45.

2. En los itinerarios peatonales accesibles también se admitirá la utilización de pavimentos blandos con una compactación superior al 90% determinada de acuerdo con el método de ensayo Proctor modificado de la norma UNE 103501:1994, que permitan el tránsito de peatones de forma estable y segura, sin ocasionar hundimientos ni estancamientos de aguas, y manteniendo la máxima adecuación posible con el resto de características exigidas en el apartado anterior.

Prescripciones a cumplir.

Artículo 12. Rejillas, tapas de instalación y alcorques.

1. Las rejillas, tapas de instalación y alcorques ubicados en las zonas de uso peatonal se colocarán preferentemente de manera que no invadan el itinerario peatonal accesible y deberán cumplir las siguientes especificaciones:
 - a) Las rejillas y tapas de instalación se colocarán enrasadas con el pavimento circundante y sus aberturas tendrán una dimensión que permita la inscripción de un círculo de 1,6 cm de diámetro como máximo, colocándose en el caso de las rejillas de modo que el lado mayor de sus huecos quede orientado en dirección transversal al sentido de la marcha. Las superficies cara vista de las rejillas y tapas de instalación serán no deslizantes, en seco y en mojado.
 - b) Los alcorques estarán protegidos preferentemente mediante rejillas, material compacto drenante no deformable u otros elementos de similares características enrasados con el pavimento circundante, para proporcionar la máxima seguridad. Cuando se utilicen bordillos o elementos delimitadores del alcorque elevados sobre el plano del pavimento circundante, deberán ser fácilmente detectables, con una altura mínima sobre dicho plano de 15 cm, y nunca invadirán el ancho mínimo libre de paso del itinerario peatonal accesible.
2. Fuera de la zona de uso peatonal, si fuera necesario colocar rejillas en la cota inferior de un vado peatonal a menos de 50 cm de distancia de los límites laterales externos del paso de peatones, éstas cumplirán las especificaciones anteriores.

Prescripciones a cumplir.

Artículo 13. Vados vehiculares.

Los vados vehiculares no alterarán las condiciones generales de los itinerarios peatonales accesibles que atraviesen y no coincidirán, en ningún caso, con los vados de uso peatonal.

Prescripciones a cumplir.

Artículo 18. Vegetación.

Los árboles, arbustos, plantas ornamentales o elementos vegetales no obstaculizarán el ámbito de paso peatonal del itinerario peatonal accesible, ni el campo visual de las personas en relación con las señales de tránsito, indicadores, rótulos, semáforos y otros elementos, permitiendo a su vez el correcto alumbrado público.

Cumple.

Artículo 19. Condiciones generales de los cruces entre itinerarios peatonales e itinerarios vehiculares.

1. Los puntos de cruce entre itinerarios peatonales e itinerarios vehiculares deberán asegurar que el tránsito de peatones se mantenga de forma continua en todo su desarrollo.
2. Cuando el itinerario peatonal y el itinerario vehicular estén en distintos niveles, la diferencia de rasante se salvará según lo dispuesto en el artículo 20, y cuando las características y el uso del punto de cruce así lo recomienden, con la solución prevista en su apartado 10.

ARTRAM ARQ., SLP.

18



Cód. Validación: 7N6XHX6TQLXY77P6J8SER6X4J
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 18 de 45

MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 6 DE LAS NN. SS. DE EL ARENAL.
APROBACIÓN PROVISIONAL
CALLE BARRANQUERA A CARRETERA DEL PUERTO DEL PICO
TÉRMINO MUNICIPAL DE EL ARENAL (ÁVILA)

3. Las soluciones adoptadas para salvar el desnivel entre acera y calzada no alterarán las condiciones generales del itinerario peatonal accesible que continúa por la acera, con la excepción de la solución prevista en el apartado 9 del siguiente artículo.
4. Se garantizará que, junto a los puntos de cruce, no existan elementos que puedan obstaculizar el mismo o la detección visual de la calzada y de elementos de seguridad por parte de los peatones, así como la visibilidad de los peatones por parte del conductor.

Prescripciones a cumplir.

Artículo 20. Vados peatonales.

1. El diseño y ubicación de los vados peatonales se resolverá mediante uno, dos o tres planos inclinados, de acuerdo con las condiciones establecidas en este artículo.
2. La anchura mínima libre de paso del plano principal del vado, desde el que se accede a la calzada, será de 1,80 m.
3. El encuentro entre el plano principal del vado y la calzada deberá estar enrasado o con un resalte inferior a 4 mm.
4. Se garantizará la inexistencia de aristas vivas en cualquiera de los elementos que conforman el vado peatonal.
5. El pavimento del vado cumplirá las características del artículo 11 e incorporará la señalización táctil dispuesta en los artículos 45 y 46, a fin de facilitar la seguridad de utilización.
6. Las pendientes longitudinales máximas de los planos inclinados serán del 10% para tramos de hasta 2,00 m y del 8% para tramos de hasta 3,00 m. La pendiente transversal máxima será en todos los casos del 2%.
7. La calzada en la zona de encuentro con el vado tendrá una contrapendiente máxima del 2%.
8. En los vados peatonales formados por un solo plano inclinado longitudinal al sentido de la marcha, que generan un desnivel de altura variable en sus laterales, en el punto de cruce, deberán protegerse tales desniveles mediante la colocación de un elemento en cada lateral del plano inclinado.
9. En los vados peatonales donde se opte por nivelar calzada y acera mediante el rebaje de ésta en su totalidad, tal nivelación se hará mediante dos planos inclinados longitudinales al sentido de la marcha en la acera, cumpliendo las condiciones establecidas en el apartado 6.
10. Para salvar el desnivel entre la acera y la calzada también se podrán nivelar ambas superficies mediante la elevación de la calzada en el paso de peatones, y se incorporará la señalización táctil dispuesta en los artículos 45 y 46 a fin de facilitar la seguridad de utilización por parte de las personas con discapacidad visual. Esta solución no podrá adoptarse cuando el trazado de los pasos de peatones no sea perpendicular a la acera.
11. Cuando exista una zona de aparcamiento colindante a la acera, o cualquier otra circunstancia que lo permita, ésta se podrá ampliar hacia la calzada sin sobrepasar el límite de dicha zona, minimizando las distancias de cruce y facilitando la visibilidad de los peatones hacia los vehículos y viceversa. Esta solución se adoptará siempre que no se condicione la seguridad de la circulación.

Prescripciones a cumplir.

Artículo 20. Pasos de peatones.

1. Son pasos de peatones los espacios situados sobre la calzada que comparten peatones y vehículos en los puntos de cruce entre itinerarios peatonales y vehiculares. Su diseño y ubicación se ajustará a lo establecido en los siguientes apartados.
2. Se ubicarán en aquellos puntos que permitan minimizar las distancias necesarias para efectuar el cruce, facilitando en todo caso el tránsito peatonal y su seguridad. Sus elementos y características facilitarán una visibilidad adecuada de los peatones hacia los vehículos y viceversa.
3. Tendrán un ancho de paso no inferior al de los dos vados peatonales que los limitan y su trazado será, siempre que sea posible, perpendicular a la acera, salvo cuando el recorrido natural de los peatones aconseje adoptar otra solución, priorizando siempre la seguridad. En este último caso se incorporará la señalización táctil de acuerdo con lo establecido en el

ARTRAM ARQ., SLP.

19



Cod. Validación: 7N6XHX6TQLXY77P6J6SER6X4J
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 19 de 45

**MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 6 DE LAS NN. SS. DE EL ARENAL.
APROBACIÓN PROVISIONAL
CALLE BARRANQUERA A CARRETERA DEL PUERTO DEL PICO
TÉRMINO MUNICIPAL DE EL ARENAL (ÁVILA)**

apartado 5 del artículo 46, a fin de facilitar la seguridad de utilización de las personas con discapacidad visual.

4. Estarán señalizados mediante marcas viales en el plano del suelo, que cumplan con la exigencia de resbaladividad establecida en el artículo 11. Adicionalmente, siempre que las condiciones de seguridad y ubicación del paso lo requieran, se incluirá señalización vertical para los vehículos.

Prescripciones a cumplir.

Artículo 24. Condiciones generales de la urbanización de frentes de parcela.

1. Los frentes de parcela marcan el límite de ésta con la vía pública, no pudiendo invadir el itinerario peatonal accesible ni a nivel del suelo, ni en altura.
2. En caso que se produjera una diferencia de rasantes entre el espacio público urbanizado y la parcela, y debido a la obligación de garantizar las condiciones de accesibilidad en el interior de la misma, el desnivel deberá ser resuelto dentro de los límites de la parcela, sin perjuicio de lo establecido en los apartados 4, 5 y 6 del artículo 24 del Texto Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, aprobado por el Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre.

Obligatoriamente.

Artículo 25. Condiciones generales del mobiliario urbano.

Se entiende por mobiliario urbano el conjunto de elementos existentes en los espacios públicos urbanizados, cuya modificación o traslado no requiere alteraciones sustanciales. Su diseño y ubicación responderá a los siguientes criterios:

- a) No invadirá el itinerario peatonal accesible. Se dispondrá preferentemente alineado junto a la banda exterior de la acera y a una distancia mínima de 40 cm del límite entre el bordillo y la calzada. Cuando exista una zona de aparcamiento en línea
- b) El diseño y ubicación de los elementos de mobiliario urbano garantizará que su envoltente por debajo de 2,20 m de altura carezca de aristas vivas y, excepto en el caso de las mesas y las fuentes, deberá asegurar su localización y delimitación a una altura máxima de 40 cm medidos desde el nivel del suelo, careciendo entre 0,40 y 2,20 m de altura, de salientes que vuelen más de 15 cm y que presenten riesgo de impacto.
- c) Todo elemento transparente será señalizado según los criterios establecidos en el apartado 4 del artículo 41.

Artículo 28. Papeleras y contenedores para depósito y recogida de residuos.

El diseño y ubicación de las papeleras y los contenedores para depósito y recogida de residuos responderá a los siguientes criterios:

- a) En las papeleras y los contenedores enterrados la altura de la parte inferior de la boca estará situada entre 70 y 90 cm desde el itinerario peatonal accesible. En los contenedores semienterrados la altura de la parte inferior de la boca estará situada entre 0,70 y 1,10 m desde el itinerario peatonal accesible. En los contenedores no enterrados la altura de la parte inferior de la boca estará situada entre 0,70 y 1,20 m desde el itinerario peatonal accesible, pudiendo elevarse dicha altura hasta 1,70 m, cuando cuenten con boca adicional, y encontrándose la parte inferior de ésta entre 0,70 y 1,10 m de altura.
- b) El mecanismo de apertura del contenedor será de fácil detección y manejo permitiendo su accionamiento con el puño o con el codo y estará situado a una altura entre 0,70 y 1,10 m desde el itinerario peatonal accesible. Cuando el sistema de apertura además incorpore pedal éste no exigirá elevación a una altura superior a 20 cm desde el itinerario peatonal accesible. En todo caso el mecanismo de apertura no requerirá una fuerza superior a 25 N y el sistema de cierre será retardado.
- c) La disposición de los contenedores enterrados no generará cambios de nivel en el pavimento circundante.
- d) En todo caso la ubicación de las papeleras y contenedores permitirá el acceso y uso desde el itinerario peatonal accesible.

ARTRAM ARQ., SLP.

20



Cód. Validación: 7N6XHX6TQLXY77P6J6SER6X4J
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 20 de 45

MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 6 DE LAS NN. SS. DE EL ARENAL.
APROBACIÓN PROVISIONAL
CALLE BARRANQUERA A CARRETERA DEL PUERTO DEL PICO
TÉRMINO MUNICIPAL DE EL ARENAL (ÁVILA)

Artículo 29. Bolardos.

Los bolardos instalados en las zonas de uso peatonal se ubicarán de forma alineada, tendrán una altura situada entre 0,75 y 1,00 m, un ancho o diámetro mínimo de 10 cm y un diseño redondeado y sin aristas. Su color contrastará con el pavimento en toda la pieza o, como mínimo, en su tramo superior, asegurando su visibilidad en horas nocturnas.

Artículo 35. Plazas de aparcamiento reservadas para personas con movilidad reducida.

1. Los principales centros de actividad de las ciudades deberán disponer de plazas de aparcamiento reservadas y diseñadas para su uso por personas titulares de la tarjeta de estacionamiento para personas con discapacidad. Como mínimo una de cada cuarenta plazas o fracción, independientemente de las plazas destinadas a residencia o lugares de trabajo, será reservada a dicho fin y se ajustará a lo establecido en los siguientes apartados.
2. Deberán ubicarse lo más próximas posible a los puntos de cruce entre los itinerarios peatonales accesibles y los itinerarios vehiculares, preferentemente en superficies horizontales o de escasa pendiente, garantizando el acceso desde la zona de transferencia hasta el itinerario peatonal accesible, de forma autónoma, exenta de obstáculos y segura. Aquellas plazas que no cumplan con el requisito anterior deberán incorporar un vado, cuya anchura mínima libre de paso del plano del vado desde el que se accede a calzada sea de 1,20 m y, que cumpla con las especificaciones establecidas en el artículo 11, así como con lo establecido en los apartados 3, 4, 6 y 7 del artículo 20 para permitir el acceso al itinerario peatonal accesible desde la zona de transferencia de la plaza.
3. Las plazas dispuestas en perpendicular o en diagonal a la acera, deberán tener de una zona de aproximación y transferencia lateral de una longitud igual a la de la plaza y un ancho mínimo de 1,50 m. Entre dos plazas contiguas se permitirán zonas de transferencia lateral compartidas manteniendo las dimensiones mínimas descritas anteriormente. Sobre la acera posterior también existirá una zona sin obstáculos, de igual ancho que la plaza y una profundidad de 3,00 m. La zona de aproximación y transferencia en calzada, paralela al vehículo, será marcada en el plano del suelo mediante marcas viales, que cumplan con la exigencia de resbaladicidad establecida en el artículo 11, para permitir la salida y entrada con seguridad, excepto en los casos en que dicha zona coincida con un paso de peatones, u otro espacio donde esté clara la prohibición de aparcar.
4. Las plazas dispuestas en línea tendrán una dimensión mínima de 5,00 m de longitud x 2,20 m de ancho y además dispondrán de una zona libre de obstáculos para aproximación y transferencia posterior, cuya anchura será igual a la de la plaza y su longitud de, al menos, 3,00 m. Sobre la acera lateral también existirá una zona sin obstáculos de igual longitud que la plaza con su zona de aproximación y transferencia y un ancho de 1,50 m. La zona de aproximación y transferencia en calzada posterior al vehículo será marcada en el plano del suelo mediante marcas viales que cumplan con la exigencia de resbaladicidad establecida en el artículo 11, para permitir la salida y entrada con seguridad, excepto en los casos en que dicha zona coincida con un paso de peatones u otro espacio donde esté clara la prohibición de aparcar.
5. Las plazas de aparcamiento estarán señalizadas horizontal y verticalmente con el símbolo de accesibilidad para la movilidad, cumpliendo lo establecido en el artículo 43.

Artículo 37. Entradas y salidas de vehículos.

Ningún elemento relacionado con las entradas y salidas de vehículos podrá invadir el espacio del itinerario peatonal accesible y, además, cumplirá lo dispuesto en el artículo 13.

Obligatoriamente.

ARTRAM ARQ., SLP.

21



Cód. Validación: 7N6XHX6TQLXY77P6J5SER6X4J
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 21 de 45

**MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 6 DE LAS NN. SS. DE EL ARENAL.
APROBACIÓN PROVISIONAL
CALLE BARRANQUERA A CARRETERA DEL PUERTO DEL PICO
TÉRMINO MUNICIPAL DE EL ARENAL (ÁVILA)**

4. PLANOS.

ÍNDICE DE PLANOS

01I	INFORMACIÓN. CATASTRO ACTUAL. ÁMBITO.
02I	INFORMACIÓN. CATASTRO ACTUAL. PARCELAS AFECTADAS.
03I	INFORMACIÓN. MODIFICACIÓN. ORTOFOTO ÁMBITO.
04I	INFORMACIÓN. CALIFICACIÓN ACTUAL.
05I	INFORMACIÓN. ALINEACIONES ACTUAL.
06G	GESTIÓN. CALIFICACIÓN MODIFICADO.
07G	GESTIÓN. ALINEACIONES.
08G	GESTIÓN. CESIONES PARA VIARIO.
09G	GESTIÓN. CONEXIÓN CON SERVICIOS URBANOS EXISTENTES (1)
10G	GESTIÓN. CONEXIÓN CON SERVICIOS URBANOS EXISTENTES (2)
11G	GESTIÓN. CONEXIÓN CON SERVICIOS URBANOS EXISTENTES (3)
12G	GESTIÓN. CONEXIÓN CON SERVICIOS URBANOS EXISTENTES (4)

\\RTRAM ARQ... SLP

22



Cód. Validación: 7N6XHX6TQLXY77P6J6SER6X4J
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 22 de 45